

불안에서 확신으로: 나의 전세보증금, 완벽하게 지키는 법

주택임대차보호법을 통해 알아보는 가장 확실한 법적 안전장치



내 보증금 1억 원, 정말 안전할까?



Case Study Introduction

한 직장인의 평범하지만 중요한 고민.

Protagonist: 임차수 씨

마산으로 발령받아 새 원룸을 구했습니다.

The Contract:

- Landlord: 현주인 씨
- Term: 2년
- Deposit: 1억 원 (월세 없음)
- Key Fact: 전세권 등기나 임차권 등기는 하지 않았습니다.



The Anxiety:

이사를 마친 임차수 씨. 계약 기간이 끝났을 때, 과연 보증금 1억 원을 문제없이 돌려받을 수 있을지 걱정이 되기 시작했습니다.

우리 모두의 질문: 어떻게 내 보증금을 법적으로 보호할 수 있는가?

**임차수 씨가 소중한 전세보증금을 보호하기 위해
지금 당장 할 수 있는 조치는 무엇일까요?**

이 질문에 대한 해답은 우리가 흔히 사용하는 '전세'라는 단어의
법적 의미를 정확히 아는 것에서 시작됩니다.

당신의 '전세'는 진짜 전세가 아닐 수 있습니다

물권(物權)과 채권(債權)의 결정적 차이



전세권 (Jeonse Right) - 물권

- Legal Basis: 민법 제303조
- Nature: 집에 대한 직접적인 권리. 집주인이 바뀌어도 권리 주장 가능.
- Requirement: **전세권설정계약 + 부동산등기부 '전세권설정등기'** (반드시 필요)
- Power: 강력한 보호. 후순위 권리자보다 우선하여 보증금 변제받을 권리.



임차권 (Lease Right) - 채권

- Legal Basis: 민법 제618조
- Nature: 집주인(계약 상대방)에게만 주장할 수 있는 권리.
- Requirement: 임대차 계약만으로 성립. 등기는 필수가 아님.
- Power: 상대적으로 약한 보호. 원칙적으로 집주인이 바뀌면 새로운 주인에게 권리 주장 불가.

Conclusion: 임차수 씨는 '전세권설정등기'를 하지 않았으므로, 그의 권리는 강력한 '전세권'이 아닌 '임차권'입니다.

임차수 씨의 계약, 법적 명칭은 '채권적 전세'입니다

Definition: 채권적 전세 (Creditory Jeonse)

전세권登記 없이, 보증금만 지급하고 부동산을 사용하는 형태.
실질은 '보증금이 있는 주택임대차계약'입니다.

The Consequence:

원칙대로라면 임차수 씨는 민법상 '전세권자'의 강력한 물건적 보호를 받지 못합니다.

The Turning Point:

하지만, 특별한 보호 장치가 있습니다.

주택 임차인에게는 민법보다 우선하여 적용되는 강력한 법률,
'주택임대차보호법'이 적용됩니다.





임차인을 위한 특별 보호막: 주택임대차보호법

국민의 주거생활 안정을 보장하기 위해 1981년 제정된 민사특별법.

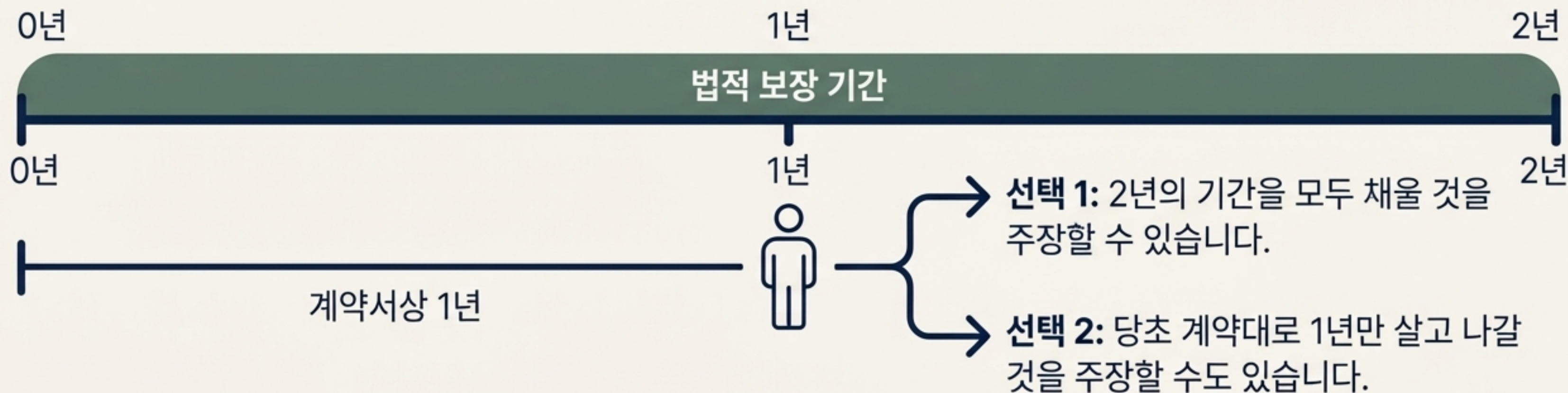
Key Characteristic: 편면적 강행규정 (One-sided Mandatory Provision)

- **Meaning:** 이 법의 규정에 위반되는 계약 내용은 임차인에게 불리할 경우 **무효**가 됩니다.
- **Example:** 임차인에게 유리한 특약은 유효하지만, 불리한 특약은 효력이 없습니다.
- **Bottom Line:** 법이 임차인을 적극적으로 보호합니다.

첫 번째 권능: 최소 2년의 주거 기간 보장

Legal Basis: 주택임대차보호법 제4조 제1항

기간을 정하지 아니하거나 2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 본다.



Key Takeaway: 기간 선택권은 오직 임차인에게만 있습니다.

두 번째 권능: 집주인이 바뀌어도 내 권리는 그대로, '대항력'

What is 대항력?: 임대인 이외의 제3자(예: 집을 새로 산 사람)에게도 임차권을 주장 할 수 있는 법률상의 힘.



주택의 인도 (이사) + 주민등록 (전입신고) = 대항력 발생

When it Activates: 요건을 갖춘 다음 날 오전 0시부터 효력 발생.

The Effect: 대항력을 갖추면, 집이 팔려서 주인이 바뀌더라도 새로운 집주인에게 계약기간 동안 계속살 권리와 보증금 반환을 당당하게 요구할 수 있습니다. 내 권리가 '사람(이전 집주인)'이 아닌 '집'에 묶이게 됩니다.

최종 권능: 집이 경매에 넘어가도 내 보증금을 먼저, '우선변제권'

What is **우선변제권**?: 임차한 주택이 경매나 공매로 넘어갔을 때, 그 매각 대금에서 후순위 채권자들보다 **우선하여** 보증금을 돌려받을 수 있는 막강한 권리.



대항력



확정일자



우선변제권

[대항력 (이사 + 전입신고)] + 임대차계약서 '확정일자' = 우선변제권 확보

How to Get a **확정일자** (Certified Date): 가까운 주민센터 등을 방문하여 임대차계약서 원본에 확정일자 도장을 받으면 됩니다.

임차수 씨의 고민, 해결책은 명확합니다

임차수 씨가 1억 원의 보증금을 지키기 위해 무엇을 해야 할까요?

The Two-Step Solution:

Step 1: 대항력 확보 (Secure Counteracting Power)

- ✓ 즉시 관할 주민센터에 가서 전입신고를 마칩니다.
(이사는 이미 완료)

Step 2: 우선변제권 확보 (Secure Priority Repayment Right)

- ✓ 전입신고를 하면서, 가지고 있는 임대차계약서에
확정일자를 받습니다.



The Outcome: 이 두 가지 간단한 조치만으로 임차수 씨는 주택임대차보호법의 강력한 보호를 받게 되어, 보증금을 안전하게 지킬 수 있습니다.

당신을 위한 주택임대차계약 핵심 체크리스트

계약부터 이사까지, 놓치지 말아야 할 필수 절차



[계약 체결 전]

- **등기부등본 확인:** 선순위 권리(근저당 등)가 있는지 확인하여 보증금 회수 가능성 점검.



[계약서 작성 시]

- **꼼꼼한 확인:** 공인중개사법 시행령 제22조에 따른 주요 기재사항 확인.
- **특약사항 활용:** 주택 하자 수리 책임, 입주 전 공과금 정산, 부득이한 사정으로 중도 해지 시 보증금 반환 등 중요한 합의는 반드시 서면으로 명시.



[이사 직후]

- **즉시 실행:** 지체 없이 **전입신고**와 **확정일자**를 받아 대항력과 우선변제권을 확보.

내 보증금을 지키는 3가지 황금률

1



'전세'의 실체를 파악하라.

등기하지 않았다면, 당신의 계약은 '채권적 전세' 즉, 주택임대차임을 기억하십시오.

2



법적 권능을 활성화하라.

'이사 + 전입신고'로 대항력을, '확정일자'로 우선변제권을 반드시 확보하십시오. 이 간단한 절차가 모든 보호의 시작입니다.

3



계약서를 무기로 삼아라.

계약서의 특약사항을 통해 미래에 발생할 수 있는 분쟁을 미리 방지하십시오.

법은 아는 만큼 당신을 보호합니다. 이제 당신은 당신의 소중한 자산을 지킬 강력한 지식과 도구를 갖추었습니다.